

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.	CIVIL NÚM.: CA2025CV00483
PARTE DEMANDANTE	
v.	SOBRE: INJUNCTION ENTREDICHO PROVISIONAL, INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE), LEY PARA LA REFORMA DEL PROCESO DE PERMISOS (LEY NÚM. 161- 2009)
CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO DE PUERTO RICO, OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS, JUNTA DE PLANIFICACIÓN Y OTROS	
PARTE DEMANDADA	

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN Y EN OPOSICIÓN A REMEDIOS
SOLICITADOS POR LA PARTE DEMANDANTE

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte Demandada, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (la “CFSE”), por conducto de la representación legal que suscribe, y respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

I. INTRODUCCIÓN

En la Conferencia sobre el Estado de los Procedimientos celebrada el pasado 25 de abril de 2025, la CFSE, a través de sus representantes legales, informó sobre la radicación, a través de un Ingeniero perito contratado por la CFSE, de cinco Pre Consultas Legales. Se informó, además, que estas Pre Consultas Legales se radicaron a los efectos de que OGPe determinara, si las alegadas obras de construcción objeto de la Demanda de epígrafe, necesitan obtener un Permiso que las autorizara. Estas Pre Consultas Legales a ser específicamente: 2025-624409-PCL-301633; 2025-624444-PCL-301635; 2025-624455-PCL-301659; 2025-624468-PCL-301636; 2025-624512-PCL-301638 (las “**Primeras Pre Consultas Legales**”). Sobre estas Primeras Pre Consultas Legales, en corte abierta este Honorable Tribunal ordenó a la CFSE, notificar a ELI S.E. (los “**Demandantes**”o “**ELI**”), sobre dicha radicación ante la Oficina de Gerencia de Permisos (“**OGPe**”). Además, el 14 de abril de 2025, notificó una Orden [54] dirigida a la OGPe, donde especificó entre otras cosas:

“SE ORDENA a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que antes de realizar una determinación final respecto a las preconsultas radicadas por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado de Puerto Rico, hasta tanto no se admita al solicitante, ELI S.E. como parte interventora de las solicitudes identificadas bajo los siguientes números:

1. 2025-SIN-300515
2. 2025-SIN-300516
3. 2025-SIN-300517
4. 2025-SIN-300518

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483

MOCIÓN CUMPLIMIENTO DE ORDEN

Pág. 2

5. 2025-SIN-300519¹

...

Luego de varios incidentes procesales adicionales, en la Conferencia sobre el Estado de los Procedimientos celebrada el pasado 31 de julio de 2025, las Partes informaron estar en comunicaciones para auscultar la posibilidad de llegar a un acuerdo, y se solicitó un término adicional para informar el estado de las mismas. Este término fue concedido por este Honorable Tribunal. Así las cosas, la CFSE ha estado informando mediante mociones a este Honorable Tribunal sobre el estado de estas conversaciones. El 1 de diciembre de 2025, la CFSE radicó una “Moción en Cumplimiento de Orden” [92], donde informó que la Parte Demandante cursó una oferta a la CFSE, la cual aún se encontraba en proceso de evaluación, pues debido al monto incluido en la oferta, la CFSE tenía ante sí una evaluación compleja. El 3 de diciembre de 2025, este Honorable Tribunal dispuso “En 60 días, de forma conjunta, las partes deben informar progreso en los acuerdos.” [93].

El 11 de febrero de 2026, el Demandante, radicó una “Moción en Cumplimiento de Orden; Solicitud de Término Cierto para Informar Posición Transaccional; Paralización de Gestiones y Obras; y Señalamiento de Vista de Seguimiento” [94] (“**Moción en Solicitud de Término**”), donde informó que las Partes han continuado conversaciones y gestiones dirigidas a una posible transacción. Alegó además que advino en conocimiento de que se han estado realizando gestiones para realizar obras de construcción, por lo que solicitó:

- “(a) se proteja el “status quo”;
- (b) se evite que ocurran hechos consumados (obras/modificaciones) mientras se negocia; y
- (c) se determine con certeza si existe o no intención real de transacción, para entonces continuar el trámite judicial correspondiente.”

Además, solicitó una Orden dirigida a que se paralice:

- “(a) cualquier procedimiento, gestión o trámite dirigido a ejecutar, implementar o autorizar obras, mejoras, modificaciones o compras/instalaciones en el edificio, sin autorización de ELI; y
- (b) cualesquiera otras gestiones que alteren el “status quo” o creen obligaciones/costos nuevos vinculados a obras o cambios físicos, hasta que se resuelva la intención transaccional.”

Posteriormente, con relación a la Moción en Solicitud de Término, este Tribunal notificó el 13 de febrero de 2026 una Orden donde dispuso “Parte demandante presente posición en 10 días.” [95]. Respetuosamente entendemos que dicha Orden iba dirigida a la parte demandada CFSE

¹ Estas 5 solicitudes de intervención estaban relacionadas a las Primeras Pre Consultas Legales.

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
MOCIÓN CUMPLIMIENTO DE ORDEN
Pág. 3

y no a la parte demandante, ya que la parte demandante es quien presentó la Moción en Solicitud de Término.

Antes de que venciera el término de 10 días otorgado por el Tribunal, la Parte Demandante radicó una “Mocion Urgente y Solicitud de Vista Ocular Formal” [96] (la “**Moción Urgente**”) el 18 de febrero de 2026,, donde se alegó entre otras cosas, que la CFSE había radicado solicitudes de permiso y preconsultas legales ante la OGPe relacionadas a obras y trabajos en la propiedad sin el conocimiento de los Demandantes, no empee a lo ordenado por el Tribunal. La Parte Demandante mencionó específicamente las siguientes: 2026-671087-PCL-302766; 2026-671173-PCL-302769 y 2025-624512-DEC-323767 (las “**Segundas Solicitudes**”). En la Moción Urgente, Eli alega infundadamente que la CFSE ha estado actuando a escondidas, y bajo un patrón donde se pretende “re-etiquetar” obras como mantenimiento para evadir permisos y el escrutinio del Tribunal. Realizan imputaciones completamente infundadas y sin prueba, como la insinuación de que la CFSE logró que la OGPe cambiara la opinión legal en cuanto a las construcciones de los ascensores por el mero hecho de que se trata de dos instrumentalidades de gobierno.

En la Moción Urgente, la Parte Demandante solicita:

- “a. Señale VISTA URGENTE E INMEDIATA para atender los hechos aquí expuestos. Emita ORDEN DE PARALIZACIÓN INMEDIATA manteniendo el status quo, deteniendo obras y deteniendo gestiones de permisos/preconsultas/exclusiones categóricas y trámites relacionados, hasta nueva orden.
- b. Ordene a la parte Demandada/Peticionada MOSTRAR CAUSA por la cual no debe imponerse un remedio correctivo y/o sanciones por falta de buena fe, ocultación procesal y gestiones administrativas paralelas sin notificación al dueño del inmueble y sin transparencia ante el Tribunal.
- c. Ordene PRODUCCIÓN INMEDIATA de todo expediente, trámites y comunicaciones vinculadas a los números de OGPe aquí indicados y cualquier otro relacionado, incluyendo evidencia de notificación (si la alegan) y la identificación de todos los terceros/contratistas y profesionales envueltos. Que la vista celebrada sea una Ocular, Argumentativa Formal.
- d. Fije un término cierto e improrrogable para definir si habrá transacción o no; y si no hay transacción, ordene la continuación inmediata del calendario del caso.”.

No proceden ninguno de los remedios solicitados por ELI. Su oposición a que la CFSE obtenga los permisos requeridos persigue, en efecto, obstaculizar injustificadamente el funcionamiento de una Corporación cuya misión, conforme a la política pública vigente, es salvaguardar a los trabajadores lesionados y prevenir el menoscabo económico de sus familias como consecuencia de accidentes de trabajo. La CFSE ha actuado siempre con absoluta transparencia ante este Honorable Tribunal, y cumpliendo con las órdenes emitidas. Las radicaciones efectuadas por los entes encargados de su mantenimiento y/o reemplazo de equipo o

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
 MOCIÓN CUMPLIMIENTO DE ORDEN
 Pág. 4

sistemas, no representan dilación ni incumplimiento alguno, sino gestiones administrativas legítimas dirigidas, conforme tanto al marco normativo sobre permisología vigente, como al contrato que existe entre ELI y la CFSE. Por otro lado, como ya hemos sido enfáticos en mociones anteriores, una Pre Consulta Legal no constituye bajo ningún concepto una determinación final, o un Permiso, ni siquiera es una “Consulta”, según la definición de “Consulta” del Reglamento Conjunto vigente. Tanto un Permiso, como una Consulta, y una Pre Consulta, tienen definido por Ley y Reglamento un procedimiento y definición específica. Más aún, como veremos más adelante, una Pre Consulta Legal ni siquiera está sujeta a intervención, pues, no es un Permiso o determinación final.

II. DERECHO APLICABLE.

A. Vista Ocular.

Las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, según enmendadas, Aprobadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico mediante la Resolución ER-2009-01 de 9 de febrero de 2009, *In re Aprobación de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico*, 2009 TSPR 35, (las “**Reglas de Evidencia**”), en su Regla 1102 sobre Inspecciones oculares establece:

“La inspección ocular es un medio de prueba que el Tribunal puede admitir cuando lo permita la ley o conforme a su poder inherente para recibir las pruebas y hacer justicia. En toda inspección ocular el Tribunal levantará un acta detallada del trámite y los hechos observados que formará parte de los autos con el valor probatorio que corresponda luego de presentada toda la prueba. El Tribunal puede denegar una inspección ocular a base de los factores señalados en la Regla 403.”

A su vez, la Regla 403, sobre evidencia pertinente excluida por fundamentos de perjuicio, confusión o pérdida de tiempo, dispone:

“Evidencia pertinente puede ser excluida cuando su valor probatorio queda sustancialmente superado por cualesquiera de estos factores:

- (a) riesgo de causar perjuicio indebido
- (b) riesgo de causar confusión
- (c) riesgo de causar desorientación del Jurado
- (d) dilación indebida de los procedimientos
- (e) innecesaria presentación de prueba acumulativa.”

Nuestro más alto foro, en El Pueblo De P.R. v. Ramón Cruz Reyes, 60 DPR 116, 122 (1942), determinó sobre el propósito de una inspección ocular que:

“El propósito de una inspección ocular es auxiliar al jurado, o en su caso al juez, a apreciar correctamente la prueba que haya desfilado o se proponga desfilarse ante el. **En ciertos casos la inspección, lejos de auxiliar, puede producir confusión y hasta inducir a error al juzgador. De ahí que la ley haya confiado a la sana discreción del juez determinar en cada caso si debe o no concederla**, y esa facultad no debe delegarla al jurado ni a ningún otro funcionario. En el ejercicio de su discreción el juez debe previamente

determinar si la inspección es necesaria para la mejor inteligencia de la prueba y de las cuestiones de hecho que puedan surgir...” (Énfasis Suplido).

B. Funciones de la OGPe.

La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada (“**Ley 161-2009**”), en su Exposición de Motivos a su parte pertinente, establece el propósito, en cuanto a la obtención de los Permisos necesarios para el desarrollo de Puerto Rico:

“Con estos principios como guía, esta Ley proveerá el vehículo que establecerá la base jurídica para la creación de una estructura para la evaluación y otorgamiento de permisos en Puerto Rico que asegure el cumplimiento con las leyes y reglamentos y logre las metas arriba mencionadas. **Esta nueva estructura, además de lograr un verdadero balance entre el desarrollo económico y la protección de nuestros recursos naturales, también garantizará el derecho al disfrute de la propiedad.**

El derecho al disfrute de la propiedad, garantizado bajo la Constitución de los Estados Unidos de América y la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es medular en el desarrollo socioeconómico de un pueblo y su búsqueda de la felicidad (Constitución de los Estados Unidos de América, Enmiendas Quinta y Decimocuarta; Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo II, Sección 7), **y así deberán interpretarse las disposiciones de esta Ley a favor del derecho al pleno disfrute de la propiedad como derecho fundamental y amplio.**” (Énfasis Suplido).

La antes Exposición de Motivos, sobre la Oficina de Gerencia de Permisos expresa:

“Ante todas las realidades de nuestro sistema actual, esta medida crea un nuevo organismo gubernamental para dirigir el esfuerzo de **emitir determinaciones finales y permisos, licencias, inspecciones, certificaciones y cualquier otra autorización o trámite que sea necesario. Este organismo se llamará la Oficina de Gerencia de Permisos** (“Oficina de Gerencia”). Esta oficina será la encargada de recibir y atender las solicitudes antes descritas.” (Énfasis Suplido).

En el Artículo 2.3 de la Ley 161-2009, sobre las Facultades, deberes y funciones del Secretario Auxiliar, 23 L.P.R.A. § 9012b, refiriéndose a la Oficina de Gerencia de Permisos, en su parte pertinente establece:

(v) **Preparar y mantener los expedientes administrativos, en formato digital**, de los asuntos ante la consideración de la Oficina de Gerencia y los Profesionales Autorizados, los cuales estarán disponibles para inspección del público, ya sea en la Oficina de Gerencia o sus oficinas regionales, durante horas laborables y disponibles, para que el público pueda acceder a la información y data recopilada vía Internet;

(w) ...

(z) **Evaluar y adjudicar determinaciones finales** y permisos ministeriales y aquellos asuntos de carácter discrecional que le hayan sido delegadas por la Junta Adjudicativa y cualquier trámite necesario o que incida de forma alguna en la operación de un negocio en Puerto Rico;

C. Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

La Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Número 45 de 18 de Abril de 1935, según enmendada (“Ley 45-1935”), especifica a su Artículo 1-A. sobre Política Pública. (11 L.P.R.A. § 1a):

“La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Carta de Derechos, Art. II, Sec. 16, **reconoce el derecho de todo trabajador de estar protegido contra riesgos a su salud en su trabajo o empleo.** Este derecho puede entenderse [que] incluye el que se provea al trabajador de un sistema de seguridad social por lesiones en el empleo. Por tal razón, **la Asamblea Legislativa reconoce el principio de que el riesgo de sufrir accidentes del trabajo es uno de tipo fundamental que necesariamente requiere acción gubernamental...**” (Énfasis Suplido).

A su vez, el Artículo 1-B. sobre Corporación del Fondo del Seguro del Estado. (11 L.P.R.A. § 1b) identifica sus propósitos a ser:

“Se crea, para llevar a cabo los propósitos de esta Ley, una corporación como instrumentalidad gubernamental del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para actuar, por autoridad del mismo, bajo el nombre de Corporación del Fondo del Seguro del Estado...”

Como parte de las razones por la que fue creada la Ley 45-1935, se ha dispuesto que:

“La CFSE fue establecida mediante la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, **como respuesta a la necesidad urgente de proteger a los trabajadores en un contexto industrial y agrícola en expansión.** Inspirada en modelos de seguro obrero existentes en Europa y Estados Unidos, la ley buscó asegurar una compensación justa para los empleados lesionados y **evitar el colapso económico de sus familias ante un accidente de trabajo.**”² (Énfasis Suplido).

D. El Contrato entre ELI y la CFSE.

El Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley número 55 del 2020, según enmendada, (el “Código Civil”) a su Artículo 1063, 31 L.P.R.A. § 8984, identifica las fuentes de las obligaciones como:

“Son fuentes de obligaciones:

- (a) la ley;
- (b) **los contratos;**
- (c) los cuasicontratos;
- (d) los actos ilícitos;
- (e) los actos u omisiones en que interviene culpa o negligencia; y
- (f) cualquier otro acto idóneo para producirlas, de conformidad con el ordenamiento jurídico.” (Énfasis Suplido)

Por otra parte, el Artículo 1233 sobre fuerza vinculante, 31 L.P.R.A. § 9754, enfatiza que:

“Lo acordado en los contratos **tiene fuerza de ley entre las partes,** ante sus sucesores y ante terceros en la forma que dispone la ley.” (Énfasis Suplido).

² <https://www.cfse.pr.gov>

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
 MOCIÓN CUMPLIMIENTO DE ORDEN
 Pág. 7

Las Partes en el caso de epígrafe suscribieron el 23 de diciembre de 1998, hace ya casi veintisiete (27) años, un “DEED OF LEASE”, (el “**Contrato de Arrendamiento y Compra**”). Mediante el Contrato de Arrendamiento y Compra, la CFSE y ELI acordaron el arrendamiento un edificio de tres (3) pisos y estructuras accesorias para diversas operaciones de la Oficina Regional de Carolina de la CFSE. Este contrato especifica a su Artículo II:

“(h) Compliance with Laws and Regulations and Securing of Regulatory Approvals. The Lessee will comply or cause to be complied with all applicable laws, regulations and requirements of any governmental authority having jurisdiction over the Project Property and will secure or cause to be secured in a timely manner, at its sole cost and expense, all regulatory approvals, permits (other than the Use Permit or any permit required in order to obtain the Use Permit), licenses and authorizations necessary for the Project and the operation of the Project Property.”

El Artículo IV- *Covenants with Respects to the Project Property*-, párrafo 4.1 del Contrato dispone que:

PARAGRAPH FOUR POINT ONE (4.1) Maintenance and Repair of Project Property.

(a) The Lessor and Lessee hereby agree that, except as otherwise specifically provided in subparagraph (b) hereof, Lessee shall be responsible, for its own account and expense, of the conservation, maintenance and repair (including improvements and replacements) of the buildings, facilities, fixtures and equipment in the Project Property during the Term of this Lease. Lessee shall maintain the Project Property as a whole in good order, repair and condition during the Term of the Lease, normal wear and tear excepted.

(b) As an exception to the generality of the provisions in subparagraph (a) hereof, which exception which be narrowly construed, **Lessor und Lessee agree that it shall be the responsibility of the Lessor to maintain and repair (i) elevators, (ii) the air conditioning system, (iii) the emergency power plant, (iv) the cistern, (v) the water pumping system, and (vi) the fire sprinkler system of the Project Property**, which services the Lessor shall provide by itself or through third parties to be retained for such purposes; provided, however, that any repair work for damage caused by any act or negligence of the Lessee, its employees, agents, licenses, contractors or invitees shall be performed by the Lessee, al its own cost and expense.

(c) In the event that the equipment listed in subparagraph (b) shall need to be replaced **during the first fifteen (15) years of the Term of the Lease** as a result of damage or malfunctioning beyond repair, for any cause other than Lessee’s acts or negligence, or that of Lessee’s employees, agents, licensees, contractors or invitees, **Lessor shall carry out such replacement**, or cause for such replacement to be performed, at its own cost and expense. ***If the need for such replacement shall arise as a result of Lessee’s acts or negligence (or that of Lessee’s employees, agents, licensees, contractors or invitees), or at any time after the fifteenth anniversary of the Term of the Lease, regardless of the cause, the Lessee shall bear the responsibility and the full cost and expense thereof.***

Vease [14].

E. La Pre-Consulta y la Consulta.

Dispone la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Número 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada (la “Ley 161-2009”), en el Artículo 1.5 sobre Definiciones, 23 L.P.R.A. § 9011, en su parte pertinente:

63) “**Pre-Consulta**” — **Orientación** que de solicitarse, será dada por la Oficina de Gerencia de Permisos, una Entidad Gubernamental Concernida o Municipio Autónomo con Jerarquía I a la V **previo a la radicación de una solicitud para un proyecto propuesto**. En la pre-consulta se identificarán las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a tal acción, actividad o proyecto propuesto, así como la información que conforme a ésta deberá, en su día, presentar el solicitante.” (Énfasis Suplido).

Esta misma definición la establece el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, vigente desde el 16 de junio de 2023 hasta el presente (el “**Reglamento Conjunto**”), al Tomo XII, Sección III sobre Glosario de Términos, donde se define Pre Consulta como:

“Orientación que, de solicitarse, será dada por la OGPe, una Entidad Gubernamental Concernida o Municipio Autónomo con Jerarquía I a la III previo a la radicación de una solicitud para un proyecto propuesto. En la pre-consulta se identificarán las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a tal acción, actividad o proyecto propuesto, así como la información que conforme a ésta deberá, en su día, presentar el solicitante

A su vez, esta misma Sección del Reglamento Conjunto define Consulta de Construcción como:

“148. **Consulta de Construcción**- Trámite ante la OGPe, sobre un proyecto de uso ministerial, pero que conlleva variaciones a los parámetros de construcción del distrito donde ubica, el cual será adjudicado por la Junta Adjudicativa o Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III.”

Por su parte, la Sección 2.1.8.7 del Reglamento Conjunto sobre Servicios o Trámites, dispone en su parte pertinente:

“a. Solicitud de **Pre Consulta**

1. **Cualquier persona** que interese un permiso, licencia, certificaciones, autorizaciones, recomendaciones y cualquier trámite necesario o que incida de forma alguna en la operación de un negocio en Puerto Rico podrá solicitar a la OGPe o al Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, según aplique, **una orientación** en la cual se identificarán las disposiciones de ley y reglamentarias aplicables a tal acción, actividad o proyecto propuesto y la información que conforme a ésta deberá, en su día, presentar el solicitante.

...

6. El proceso Pre-Consulta solo será a los fines de **aclarar, previo a la radicación de cualquier solicitud**, los requisitos aplicables al proyecto y está sujeto al pago de los cargos aplicables.

...

8. Aunque la Pre-Consulta pudiera incluir recomendaciones de la OGPe, este proceso **no se considerará en ningún caso como una determinación final** en cuanto a la aprobación o rechazo a la acción propuesta.” (Énfasis Suplido).

F. Determinación Final y Permisos.

La Ley 161-2009, a su Artículo 1.5 sobre Definiciones, 23 L.P.R.A. § 9011, también define los siguientes:

“21. **“Determinaciones finales”** — Actuación, resolución, informe o documento que contiene un acuerdo o decisión emitida por la Junta de Planificación, el Director Ejecutivo, el Juez Administrativo, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o un Profesional Autorizado, o una Entidad Gubernamental Concernida, **adjudicando de manera definitiva algún asunto ante su consideración o cualquier otra determinación similar o análoga que se establezca en el Reglamento Conjunto.** La determinación se convertirá en final y firme una vez hayan transcurrido los términos correspondientes para revisión. En el caso de las consultas de ubicación, una determinación final no constituye la otorgación de un permiso.”

...

57. **“Permiso”** — **Aprobación escrita autorizando el comienzo de una acción**, actividad o proyecto, expedida por la Oficina de Gerencia de Permisos, por un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, o por un Profesional Autorizado, conforme a las disposiciones de esta Ley y para la cual no se incluyen licencias, certificados de inspección, ni certificaciones”

Definiciones similares se encuentran incluidas en el Reglamento Conjunto, donde al Tomo XII, Sección III sobre Glosario de Términos, los define como:

“40. **“Determinaciones finales”** — Actuación, resolución, informe o documento que contiene un acuerdo o decisión emitida por la Junta de Planificación, el Secretario Auxiliar de la OGPe, el Juez Administrativo, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o un Profesional Autorizado, o una Entidad Gubernamental Concernida, **adjudicando de manera definitiva algún asunto ante su consideración o cualquier otra determinación similar o análoga que se establezca en el Reglamento Conjunto.** La determinación se convertirá en final y firme una vez hayan transcurrido los términos correspondientes para revisión. En el caso de las consultas de ubicación, una determinación final no constituye la otorgación de un permiso.”

...

39. **“Permiso”** — **Aprobación escrita autorizando el comienzo de una acción**, actividad o actividad, expedida por la OGPe, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V, o por un Profesional Autorizado, o entidad concernida conforme a las disposiciones de este Reglamento y para el cual no se incluyen licencias, certificados de inspección, ni certificaciones”

G. Solicitudes que requieren autorización.

La Sección 2.1.9.1 sobre Disposiciones Generales en cuanto a la Presentación de Solicitudes del Reglamento Conjunto, dispone a su parte pertinente:

“a. Toda solicitud de **recomendaciones, consultas, licencias, autorizaciones, certificaciones o permisos** relacionados al desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico, podrá ser promovida por el dueño, optante o arrendatario de la propiedad, debidamente autorizado, por sí o a través de su representante autorizado, por el Jefe de la Agencia o su representante autorizado en el caso de los proyectos públicos.” (Énfasis Suplido).

III. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS

A. Sobre la Moción en Solicitud de Término [94].

En su Moción en Solicitud de Término [94], el Demandante, por mero capricho y sin fundamento legal alguno, solicita que por haber advenido en conocimiento de que se han estado realizando gestiones para realizar obras de construcción: (a) se proteja el “status quo; y (b) se evite que ocurran hechos consumados (obras/modificaciones) mientras se negocia; y se determine con certeza si existe o no intención real de transacción. Además, solicitaron una Orden dirigida a que se paralice: (a) cualquier procedimiento, gestión o trámite dirigido a ejecutar, implementar o autorizar obras, mejoras, modificaciones o compras/instalaciones en el edificio, sin autorización de ELI; y (b) cualesquiera otras gestiones que alteren el “status quo” o creen obligaciones/costos nuevos vinculados a obras o cambios físicos, hasta que se resuelva la intención transaccional. No le asiste la razón a ELI en sus planteamientos, ni deben proceder los remedios tan drásticos que solicita. *Veamos.*

Con este planteamiento, ELI confunde el alcance y los efectos jurídicos de una oferta y/o negociación transaccional, pues no existe disposición legal alguna, que establezca que, cuando una Corporación Pública se encuentra en un proceso de negociación, como lo es en el caso de epígrafe, se obliga a la paralización automática de las operaciones ordinarias de la Corporación. La mera expectativa de un acuerdo no suspende deberes legales, ni congela la administración regular de la CFSE.

Mencionamos en la Sección anterior, que la Ley 45-1935 especifica a su Artículo 1-A que la Asamblea Legislativa reconoce el principio de que el riesgo de sufrir accidentes del trabajo es uno de tipo fundamental que necesariamente requiere acción gubernamental. A su vez, también enfatizamos que esta la ley buscó asegurar una compensación justa para los empleados lesionados y evitar el colapso económico de sus familias ante un accidente de trabajo. Siendo así, para la CFSE es primordial continuar prestando servicios esenciales y administrar responsablemente sus instalaciones y recursos. Pretender lo contrario, equivaldría a imponer una moratoria operacional que podría afectar directamente el cumplimiento de su política pública. En el caso de epígrafe, por el mero hecho de que la CFSE se encuentre en el proceso de obtener la permisología necesaria para la realización de obras, ya sean de mantenimiento o construcción, no implica que procede la preservación de un status quo. Especialmente, cuando ello como ya hemos enfatizado, implicaría afectar la prestación continua de servicios médicos esenciales. La continuidad operacional de la

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
MOCIÓN CUMPLIMIENTO DE ORDEN
Pág. 11

CFSE no es una opción discrecional, sino una obligación legal y de política pública. La Paralización de obras de mantenimiento, mejoras necesarias o gestiones administrativas ordinarias de la CFSE, comprometería directamente esa función esencial.

Es de conocimiento público, que Puerto Rico se encuentra bajo una crisis fiscal, que ha requerido la implementación de una Junta de Supervisión Fiscal. Por la cantidad de dinero que envuelve la oferta cursada por ELI, la misma tendría que ser aprobada por la Administradora de la CFSE, luego ser aprobada por la Junta de Gobierno de la CFSE, y, en última instancia, ser aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal. Todas estas entidades tendrían que determinar si la oferta cursada por ELI es una viable, por lo que estamos ante una transacción compleja, que requiere un análisis técnico, financiero y legal riguroso, particularmente cuando están involucrados fondos públicos y servicios esenciales, lo cual toma tiempo su evaluación. En ese contexto, la CFSE ha estado evaluando responsablemente la oferta, pero ello no implica que deba detener su funcionamiento mientras dicho proceso se lleva a cabo.

Por otro lado, sobre el planteamiento de que se emita una Orden dirigida a que se paralice cualquier procedimiento, gestión o trámite dirigido a ejecutar, implementar o autorizar obras, mejoras, modificaciones o compras/instalaciones en el edificio, sin autorización de ELI, tampoco procede ni en derecho, ni por las disposiciones del Contrato de Arrendamiento y Compra entre las partes.

En derecho, mencionamos en la Sección de derecho aplicable, que la Ley 161-2009 a su Artículo 1.5, define la “Pre Consulta”, como una orientación que de solicitarse, será dada por la Oficina de Gerencia de Permisos, una Entidad Gubernamental Concernida o Municipio Autónomo con Jerarquía I a la V, previo a la radicación de una solicitud para un proyecto propuesto. También dispusimos, que el Reglamento Conjunto, en la Sección III sobre Glosario de Términos, define “Permiso” como una aprobación escrita autorizando el comienzo de una acción, o actividad, expedida por la OGPe, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, o por un Profesional Autorizado, o entidad concernida.

Concretamos también en la Sección anterior, que la Sección 2.1.9.1 del Reglamento Conjunto, especifica en cuales instancias se requiere autorización del dueño de la Propiedad para la presentación de alguna solicitud ante OGPe, y a esos efectos indica que toda solicitud de **recomendaciones, consultas, licencias, autorizaciones, certificaciones o permisos** relacionados al desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico, podrá ser promovida por el dueño, **optante o**

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
MOCIÓN CUMPLIMIENTO DE ORDEN
Pág. 12

arrendatario de la propiedad, debidamente autorizado, por sí o a través de su representante autorizado, por el Jefe de la Agencia o su representante autorizado en el caso de los proyectos públicos. Como vemos, en ninguna de las instancias se incluye la “Pre Consulta” o proceso de orientación, como lo es el caso de autos. Como podemos distinguir, es la propia Ley 161-2009 y el Reglamento Conjunto, los que especifican que la “Pre Consulta” es una Orientación, mas no es una solicitud de permiso, ni tampoco es una solicitud de Consulta de Construcción, o una determinación final, por lo que no requiere la autorización del dueño de la propiedad para su radicación.

A su vez, la Orden de este Honorable Tribunal sobre la notificación a ELI de los Permisos radicados, iba dirigida exclusivamente a las Primeras Pre Consultas Legales, y así mismo surge de la Orden emitida por este Honorable Tribunal a OGPe en cuanto a atender las solicitudes de intervención radicadas por ELI, específicamente en lo concerniente a dichas Primeras Preconsultas Legales, y no a las Segundas Solicitudes, por lo que la CFSE tampoco ha incumplido con la Orden del Tribunal.

Ahora, aun si no se tratase de una “Pre-Consulta” y se tratase de alguna otra solicitud, como la obtención de un permiso de construcción, la Sección 2.1.9.1 del Reglamento Conjunto antes citada, establece que dichas solicitudes pueden ser promovidas por el dueño, **optante o arrendatario** de la propiedad. Citamos en la sección de derecho aplicable, que el Contrato de Arrendamiento y Compra que existe entre ELI y la CFSE, establece en su sección 4.1, que de surgir la necesidad del reemplazo del equipo ahí mencionado, con posterioridad a los quince (15) años del comienzo del término contractual, **dicha responsabilidad recae sobre la CFSE**. Identificamos que el Artículo 1233 sobre fuerza vinculante, 31 L.P.R.A. § 9754, del Código Civil, es claro al establecer que lo acordado en los contratos tiene fuerza de ley entre las partes, ante sus sucesores y ante terceros en la forma que dispone la ley. Conforme a lo expresamente pactado entre las partes, la CFSE está debidamente autorizada por la Sección 4.1 del Contrato de Arrendamiento y Compra a tramitar las consultas o las solicitudes de permisos necesarias para cumplir con sus responsabilidades bajo dicha sección del contrato. Es por esto que la CFSE no estaría en incumplimiento de no haber notificado al Demandante.

Así pues, la CFSE ha actuado en todo momento conforme al marco jurídico aplicable y a las disposiciones del contrato entre las partes, y no existe fundamento alguno por el que deba encontrarse que la CFSE, no ha actuado de buena fe, y mucho menos la imposición de sanciones.

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
MOCIÓN CUMPLIMIENTO DE ORDEN
Pág. 13

Por todos estos fundamentos, no procede lo solicitado por ELI en la Moción en Solicitud de Término [94].

B. Sobre la Moción Urgente [96].

En su Moción Urgente, los Demandantes alegaron entre otras cosas, que la CFSE había radicado las Segundas Solicitudes sin el conocimiento de estos. Alegan infundadamente que la CFSE ha estado actuando a escondidas, y bajo un patrón donde se pretende “re-etiquetar” obras como mantenimiento para evadir permisos y el escrutinio del Tribunal. Realizan imputaciones insostenibles, de que la CFSE logró que la OGPe cambiara la opinión legal en cuanto a las construcciones de los ascensores, cuando se trata de una instrumentalidad que le responde al Gobierno de Puerto Rico, al igual que el CFSE.

Solicitan se señale una Vista Ocular, se ordene la paralización manteniendo el status quo, se ordene mostrar causa por la cual no debe imponerse un remedio correctivo y/o sanciones por falta de buena fe, ocultación procesal y gestiones administrativas paralelas sin notificación al dueño del inmueble y sin transparencia ante el Tribunal, la producción de todo y fije un término para definir si habrá transacción.

Al respecto, en la sección anterior ya atendimos todo lo relacionado al asunto de las obras y la notificación al dueño de la Propiedad, al igual que el proceso de evaluación de la oferta transaccional, por lo que se incorpora por referencia lo ahí establecido.

Habiendo ya atendido dichos asuntos, en esta Sección estaremos atendiendo lo relacionado a las alegaciones de solicitud de vista ocular, que la CFSE ha estado actuando bajo un patrón donde se pretende “re-etiquetar” obras como mantenimiento para evadir permisos y el escrutinio del Tribunal así como las imputaciones insostenibles, de que la CFSE logró que la OGPe cambiara la opinión legal en cuanto a las construcciones de los ascensores, cuando se trata de una instrumentalidad que le responde al Gobierno de Puerto Rico, al igual que el CFSE. No le asiste la razón a ELI. *Veamos.*

Sobre la Vista Ocular, establecimos en la Sección de Derecho Aplicable, que la Regla 1102 de las Reglas de Evidencia, establece claramente que la inspección ocular puede ser denegada por el Tribunal a base de los factores señalados en la Regla 403. La Regla 403 enumera como uno de estos factores, el riesgo de causar confusión. A su vez, establecimos que nuestro más alto foro consistentemente ha sido enfático en que en ciertos casos la inspección, lejos de auxiliar, puede producir confusión y hasta inducir a error al juzgador. De ahí que la ley haya confiado a la sana

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
MOCIÓN CUMPLIMIENTO DE ORDEN
Pág. 14

discreción del juez determinar en cada caso si debe o no concederla, El Pueblo De P.R. v. Ramón Cruz Reyes, 60 DPR 116, 122 (1942).

En el caso de autos, la CFSE respetuosamente somete que no es necesaria una vista ocular en estos momentos. La controversia planteada no gira en torno a hechos simples de percepción física que el Tribunal deba observar directamente, sino a una determinación técnica y reglamentaria sobre si ciertos trabajos propuestos requieren permisología. Dicha determinación técnica no corresponde al Tribunal en primera instancia, sino a la OGPe, agencia con la pericia especializada para ello, o al Municipio de Carolina, dependiendo del tipo de solicitud o permiso solicitado. En el caso de epígrafe, la determinación sobre la necesidad o no de permisos, no depende de una vista ocular, sino de la aplicación del Reglamento Conjunto y criterios administrativos especializados. En consecuencia, al amparo de las Reglas 1102 y 403 de las Reglas de Evidencia, y conforme la jurisprudencia aplicable, no necesariamente procede una Vista Ocular en este momento.

No obstante, de este Honorable Tribunal celebrar una vista ocular en este momento, lo que observaría serían obras que se realizaron hace años y que están en perfecto funcionamiento, como lo son los elevadores, los “chillers”, las torres de enfriamiento, el cuarto de “MRI”, y la verja de la propiedad. Estas obras llevan años en funcionamiento, de forma segura, requiriendo solamente el mantenimiento usual que conllevan las mismas. La CFSE se ha estado asegurando de que la propiedad esté en las condiciones necesarias para poder llevar a cabo su misión de otorgar servicios médicos a los lesionados de la región de Carolina.

Sobre los siguientes planteamientos de ELI, expresan que la CFSE ha estado actuando bajo un patrón donde se pretende “re-etiquetar” obras como mantenimiento para evadir permisos y el escrutinio del Tribunal, así como las insinuaciones insostenibles en evidencia, de que la CFSE logró que la OGPe cambiara la opinión legal en cuanto a las construcciones de los ascensores, y que esto es “altamente preocupante” cuando se trata de “una instrumentalidad que le responde al Gobierno de Puerto Rico, al igual que el CFSE”. Estas alegaciones, además de ser categóricamente falsas, a quien le resultan altamente preocupantes es a la CFSE, pues se formulan sin fundamento alguno y sin evidencia que los sustente; más aún, cuando desconocemos a qué “re-etiquetado” se refiere ELI, toda vez que en todo momento los especialistas encargados en la obtención de permisos necesarios, han presentado ante la OGPe la información que a su mejor entender, es correcta y completa conforme a los requisitos reglamentarios.

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
MOCIÓN CUMPLIMIENTO DE ORDEN
Pág. 15

En la Sección de Derecho Aplicable, incluimos que la Ley 161-2009, a su Artículo 2.3 establece como las facultades de OGPe, el evaluar y adjudicar determinaciones finales y permisos ministeriales, en adición a mantener expedientes administrativos oficiales disponibles para inspección del público. Ello evidencia que la determinación de si una obra requiere permiso o no, no es una decisión unilateral de la CFSE, sino una determinación especializada exclusiva de la OGPe, conforme a los parámetros del Reglamento Conjunto. Siendo así, es imposible que la CFSE, “re-etiquete” un asunto para su beneficio, cuando el mismo está sujeto a la evaluación de los expertos en adjudicarlo.

Por otro lado, la alegación de que la CFSE logró que la OGPe cambiara su opinión es totalmente insostenible. La OGPe, es una instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico creada por ley con funciones adjudicativas propias. El hecho de que la CFSE también sea una entidad gubernamental no implica comunicación entre ambas, ni capacidad de interferir en sus determinaciones. En nuestro ordenamiento administrativo, las agencias actúan conforme a su ley orgánica, sus determinaciones están sujetas a revisión judicial, y existe una presunción de corrección en la actuación administrativa, por ser las agencias con la pericia necesaria. Por lo que, el hecho de que una determinación de esa Agencia, no sea del agrado de los Demandantes, no convierte esa determinación en una incorrecta. ¿Qué pasaría si asumimos que todas las determinaciones de OGPe favorables a una Agencia de Gobierno son obtenidas de manera irregular, simplemente porque el resultado no es del agrado del Demandante? Nos veríamos sucumbidos en un colapso gubernamental. Así, sostener que la CFSE puede alterar discrecionalmente el criterio de OGPe, sin evidencia concreta de ilegalidad, constituye una mera especulación. Lo que ELI presenta como “lograr cambiar” no es más que el funcionamiento ordinario del sistema de permisos diseñado por la Ley 161-2009, el cual descansa en el criterio especializado de OGPe y no en determinaciones unilaterales de la CFSE.

Así pues, no les asiste la razón a los Demandantes en ninguna de las alegaciones y solicitudes de remedio incluidas en la Moción Urgente [96].

IV. CONCLUSIÓN

Resulta evidente que no proceden ninguna de las solicitudes de ELI. La mera existencia de conversaciones o de una oferta transaccional no suspende las obligaciones legales ni la administración ordinaria de la CFSE, cuya función es esencial para el pueblo de Puerto Rico. Más aún, las alegaciones sobre un supuesto “re-etiquetado” de obras no sólo son infundadas, sino que

ELI S.E. v. CFSE Y OTROS, CIVIL NUM. CA2025CV00483
MOCIÓN CUMPLIMIENTO DE ORDEN
Pág. 16

desvían la controversia hacia planteamientos especulativos carentes de evidencia. La CFSE ha actuado en todo momento conforme al marco jurídico aplicable, y en estricto cumplimiento de sus deberes.

En realidad, las actuaciones de ELI lo que demuestran es un intento de entorpecer el funcionamiento ordinario de la CFSE y de ejercer presión para forzar la oferta transaccional. Tal estrategia no puede prevalecer sobre el interés público ni sobre la obligación legal de la CFSE de continuar prestando servicios esenciales de manera ininterrumpida.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal que:

1. Tome conocimiento de lo aquí informado;
2. De por cumplida a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado con la Orden notificada el 13 de febrero de 2026 [95].
3. Declare No Ha Lugar la “Moción en Cumplimiento de Orden; Solicitud de Término Cierto para Informar Posición Transaccional; Paralización de Gestiones y Obras; y Señalamiento de Vista de Seguimiento” [94], radicada por los Demandantes el 11 de febrero de 2026.
4. Declare No Ha Lugar la “Moción Urgente y Solicitud de Vista Ocular Formal” [96] radicada por los Demandantes el 13 de febrero de 2026.
5. Emita cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO que en esta fecha se ha presentado este escrito por SUMAC, el cual y conforme a las reglas aplicables, notificará automáticamente a los abogados de las partes sobre la presentación del mismo y hará disponible copia fiel y exacta del escrito por medios electrónicos.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDA, en San Juan, Puerto Rico, el 23 de febrero de 2026.

WEINSTEIN-BACAL, MILLER & VEGA, P.S.C.
Gonzalez Padín Building, PH-1
154 Rafael Cordero Street, Plaza de Armas
Old San Juan, Puerto Rico 00901
Telephone: (787) 977-2550
Telecopier: (787) 977-2559
E-mail: pwm@wbmvlaw.com; jvv@wbmvlaw.com

f/ Peter W. Miller
R.U.A. 12259
Abogados de la Parte Demandada

f/ Javier A. Vega Villalba
R.U.A. 17292
Abogados de la Parte Demandada